



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS em face da respeitável decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move MAICON DENTI, figurando como coexecutada a seguradora HDI SEGUROS S.A.

Em suas razões, sustenta que a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução de forma indiscriminada contra si, ignora a questão central e superveniente que agrava desproporcionalmente o débito: a mora exclusiva da coexecutada HDI Seguros S.A. no cumprimento da obrigação de fazer. Relata que a sentença exequenda condenou as rés, solidariamente, ao conserto do veículo sinistrado e ao pagamento de lucros cessantes de R\$ 3.000,00 mensais, devidos desde o sinistro até o efetivo reparo do bem. Aponta que o juízo de origem fixou o prazo de 60 dias para a conclusão do conserto, o que jamais foi observado pela seguradora, que permaneceu inerte por mais de dois anos, ocasionando o acúmulo exorbitante dos lucros cessantes, cujo montante já supera a cifra de R\$ 200.000,00. Sustenta que, na qualidade de seguradora e microempresa, não pode ser responsabilizada pelo dano decorrente da mora da seguradora, que possui notória capacidade econômica e era a principal devedora da obrigação de fazer. Alega que o prolongamento da dívida decorre de ato ilícito autônomo da HDI, o que atrairia a sua responsabilidade exclusiva pelos consectários dessa demora, nos termos do art. 781 do Código Civil, que permite a extrapolação do limite da apólice em caso de mora do segurador. Aduz, ainda, a existência de excesso de execução pela majoração unilateral do custo do conserto, sem a devida liquidação. Com base nesses fundamentos, defende a presença do *fumus boni iuris*, consubstanciado na probabilidade de seu direito de não responder pela mora da coexecutada, e do *periculum in mora*, caracterizado pelo risco iminente de sofrer atos de constrição patrimonial que poderiam levá-la à insolvência, por ser uma empresa de pequeno porte. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução contra si até o julgamento de mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o breve relatório. Decido.

O recebimento do presente recurso na modalidade suspensiva é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. A norma processual exige, para tanto, a cumulação de dois pressupostos fundamentais: a probabilidade de



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

provimento do recurso (*fumus boni iuris*) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida (*periculum in mora*).

Compulsando detidamente os autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito da agravante (*fumus boni iuris*) afigura-se, em uma análise preliminar, suficientemente demonstrada. A controvérsia central, sob a ótica da agravante, não reside mais na existência da obrigação solidária original, mas sim na alocação da responsabilidade pelo agravamento substancial do débito, decorrente da mora exclusiva de uma das devedoras no cumprimento de uma obrigação de fazer. A tese de que os lucros cessantes, que continuaram a se acumular por mais de dois anos após o prazo de 60 dias fixado em sentença para o conserto do veículo, não podem ser imputados indiscriminadamente à segurada, que não detinha o poder ou a obrigação primária de autorizar e custear o reparo, revela-se dotada de notável plausibilidade jurídica.

A manutenção da execução contra a microempresa agravante por uma dívida que se multiplicou em razão da conduta protelatória da coexecutada, uma instituição financeira de grande porte, parece ofender os princípios da boa-fé objetiva e da causalidade adequada.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (*periculum in mora*), também se encontra inequivocamente caracterizado. A agravante comprova sua condição de microempresa, e é patente que a iminência de atos de constrição patrimonial, como a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, para a satisfação de um débito que já ultrapassa a cifra de R\$ 200.000,00, representa uma ameaça concreta e imediata à sua saúde financeira e à sua própria existência.

A continuidade da execução, sem uma prévia delimitação da responsabilidade de cada devedor pelo agravamento da dívida, expõe a parte mais vulnerável da relação processual a um prejuízo que pode se tornar irreversível, com potencial para paralisar suas atividades comerciais e conduzi-la a um estado de insolvência. A urgência, portanto, é manifesta e demanda a intervenção deste juízo para acautelar o direito da agravante enquanto a questão de fundo é analisada com a devida profundidade pelo Colegiado.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, **defiro o pedido para atribuir efeito suspensivo** ao presente Agravo de Instrumento.

Em consequência, determino a suspensão do curso do cumprimento de sentença n. 5001483-31.2024.8.21.0049, no que tange à agravante, e, por conseguinte, a abstenção da prática de quaisquer atos de constrição, bloqueio ou levantamento de valores em seu desfavor, até o julgamento final do presente recurso por este Colegiado.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem acerca do teor desta decisão, para as providências cabíveis.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 15/12/2025, às 13:20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20009818951v5** e o código CRC **c48a9d26**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 15/12/2025, às 13:20:58

5362388-91.2025.8.21.7000

20009818951 .V5